



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002190

Tocache, 05 JUL 2024

Visto; el expediente contiene: Resolución N° 06 del Juzgado Mixto de Tocache de fecha 09.07.2019, corresponde a la sentencia; Resolución N° 09 de la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres– Sede Juanjuí de fecha 12.12.2019; que confirma la Resolución N° 06 de fecha 09.07.2019; Resolución N° 11 del Juzgado Mixto de Tocache de fecha 06.08.2021; que insta su cumplimiento y requerimiento; Resolución Directoral Regional N° 0537-2024-GRSM/DRE de fecha 27.02.2024; Nota Informativa N° 023-2024-GRSM/DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 26.03.2024 (**SIGI 016-2024577885**); Planilla de remuneraciones: de abril y diciembre del 2002; Boletas de pago: marzo y diciembre del 2005; abril y diciembre de 2006 y 2007; y Memorando N° 0431-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 03.04.2024 (**SIGI 016-2024559121**) que autoriza el cálculo y proyección de resolución de reconocimiento del devengado de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación 30%; a favor de **MARY LUZ JUSTO LAGUNA con DNI 22520987** en un total de treinta y nueve (39) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...)"



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002190

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 0539-2024-GRSM/DRE de fecha 27 de febrero de 2024 la Dirección Regional de Educación de San Martín reconoce la petición de **MARY LUZ JUSTO LAGUNA**, en cumplimiento del mandato judicial contenida en la Resolución N° 09 (sentencia de vista) de fecha 12 de diciembre de 2019 suscrito por la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres – Sede Juanjuí, requiriendo su ejecución mediante la Resolución N° 11 de fecha 06 de agosto del 2021, suscrita por Juzgado Mixto de Tocache, obrante en el Expediente N° 00249-2017-0-2209-JM-CI-01, y ordena a la entidad demandada emita nueva resolución administrativa con el cálculo establecido en la sentencia de vista, por el reintegro de los devengados con deducción de los importes que hayan sido abonados, más los intereses legales que corresponda y sin pago de costas ni costos, del derecho reclamado por el concepto de bonificación de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración Total (Integra) por el periodo comprendido desde el 15.04.2002 al 31.12.2002; 15.03.2005 al 31.12.2005; 18.04.2006 al 31.12.2006; 12.03.2007 al 31.12.2007 (laboro como contratado).

Que, de conformidad con el artículo 139°, inciso 2° de la Constitución, toda persona sometida a un proceso judicial tiene derecho a que no se deje sin efecto aquellas resoluciones que han adquirido la calidad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución. Este derecho garantiza al justiciable que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no sólo no puedan ser recurridas a través de medios impugnatorios (fueron agotados o transcurrió el plazo legal para hacerlo) sino también que el contenido de las mismas no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, ya sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso. [STC 04587-2004-AA/TC, fj. 38].

Que, conforme al estado del presente proceso este se encuentra en ejecución de sentencia, por lo que el **Tribunal Constitucional en la STC 01939-2011-PA/TC**, ha previsto lo siguiente: Constituye una garantía a favor de las partes procesales "tanto para el ejecutante como para el ejecutado, puesto que les impide reabrir el debate ya finalizado y clausurado por la firmeza, así como modificar el derecho reconocido por sentencia firme a su capricho, alterando las condiciones en que fue delimitado. En ese mismo sentido, ha reconocido que: "[no] resulta admisible que los



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002190

contenidos de una resolución estimatoria puedan ser reinterpretados en vía de ejecución y que incluso tal procedimiento se realice de forma contraria a los propios objetivos restitutorios que con su emisión se pretende. Producida una sentencia estimatoria, y determinado un resultado a partir de sus fundamentos, es indiscutible que no pueden, estos últimos, ser dirigidos contra la esencia de su petitorio, de manera tal que este termine por desvirtuarse [STC 01102-2000-AA/TC].

Que, para tener un mejor panorama de los hechos resulta pertinente destacar que en los considerandos de la Sentencia de Primera Instancia en la Resolución N° 06 (sentencia) de fecha 09 de julio del 2019, se indica que los conceptos remunerativos que le corresponde al actor son los de la Remuneración Total, es decir, la conformada Remuneración Total Permanente y los conceptos remunerativos adicionales otorgados por ley expresa, los mismos que se dan por el desempeño de cargos que implican exigencias y/o condiciones distintas al común atendiendo a la definición prevista en el artículo 8 literal b del Decreto Supremo N° 051-91-PCM, confirmada mediante Resolución N° 09 (sentencia de vista) de fecha 12 de diciembre de 2019, y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 11 de fecha 06 de agosto del 2021, obrante en el Expediente N° 00249-2017-0-2209-JM-CI-01;

Que, mediante Oficio N° 682-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN dirigida a Procuraduría Pública Regional de San Martín y con Oficio N° 683-2018-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN dirigida al Director Regional de Educación de San Martín de fecha 21 de febrero de 2018, la Dirección Técnico Normativo de Docentes del Ministerio de Educación, señala que el Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector en materia remunerativa y a través del Informe N° 0071-2014-EF/50.07 de fecha 10 de febrero del 2014, la Dirección General de Presupuesto Público señala que el cálculo de devengados de la bonificación especial por preparación de clases a favor de quienes cuentan con sentencia judicial en calidad de cosa juzgada, se debe tener en cuenta los conceptos remunerativos establecidos en el Anexo 4 "Conceptos de Pago Docentes" del Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGS de la Autoridad Nacional de Servicio Civil que es la Órgano rector que define, implementa y supervisa políticas de personal del estado;

Que, en el citado informe legal, se establecen los conceptos remunerativos que conforman la remuneración total mensual de los servidores comprendidos en la Ley N° 24029 Ley del Profesorado, tomando como base legal lo establecido en el artículo 8 literal b) del Decreto Supremo N° 051-91-PCM el cual indica que la Remuneración Total es la conformada por Remuneración Total Permanente y los conceptos remunerativos adicionales otorgados por ley expresa, los mismos que se dan por el desempeño de cargos que implican exigencias y/o condiciones distintas al común, como a continuación se detalla:



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002190

Remuneración Total (Integra) DS N° 051-91-PCM	Remuneración Total Permanente	Remuneración Básica DS 028 – Abri.89 / DU 105-2001 – Set.2001 Remuneración Reunificada DS 051-91 – Feb.91 Refrigerio y Movilidad (DS 264-90-EF) – Set.90 Transitorio por Homologar - TPH (DS 154-91-EF) – Agos.91 Bonificación Familiar (DS 051-91-PCM - Art. 11º) – Feb.91 Bonificación Personal (DS 051-91-PCM Art. 9º Inc c) – Feb.91
	Otros Conceptos Otorgados por Ley Expresa	LEY 26504 (De corresponder) Incremento SNP 19990 - Agos.95 DL 25897 (De corresponder) Incremento AFP – Agos.95 DS N° 261-91-EF (IGV) – Nov.91 Bonificación Especial Preparación de Clases (Ley 24029 - Art. 48º) – Feb.91 DS 077-93-PCM (De corresponder) Por función Directiva, Sub Director, Jerárquicos, especialista en Educación (45, 60, 75) – Jul.93 Ley 25951 (De corresponder) Zona rural o frontera – Mar.93
Informe Legal N° 524-2012-Servir		

Que, de lo expuesto se concluye que el concepto de Remuneración Total establecido en la Resolución N° 06 (sentencia) de fecha 09 de julio del 2019, confirmada mediante Resolución N° 09 (sentencia de vista) de fecha 12 de diciembre del 2019, y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 11 de fecha 06 de agosto del 2021 suscrito por el Juzgado Mixto – Sede Tocache; obrante en el Expediente Judicial N° 00249-2017-0-2209-JM-CI-01, es el mismo que el establecido en el artículo 8 literal b del Decreto Supremo N° 051-91-PCM y en el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGS;

Que, de acuerdo a lo antes expuesto en el párrafo anterior, se ha revisado como muestra de manera minuciosa el pago de remuneraciones de **MARY LUZ JUSTO LAGUNA**, acudiendo a las planillas de remuneraciones y/o boletas de pago de los meses de diciembre 1997 y noviembre 2012, de lo que se desprende lo siguiente:

N°	Conceptos de Pago	Monto	Clasificación del Concepto	Es Base de Cálculo / observaciones
01	básica	50.00	Remuneración Principal	Si corresponde porque es remuneración principal compuesta por: Remuneración Básica y Remuneración Reunificada conforme al DS N° 057-86-PCM y forma parte de la Remuneración Total Permanente (base legal Art. 6º del DS N° 051-91-PCM – Art. 1º del DU 105-2001).
02	Personal	0.00	Bonificación	Si corresponde y forma parte de la Remuneración Total Permanente (Art. 3º del DS N° 057-96-PCM y Art. 8º del DS 051-91-PCM).
03	Ley 25671	60.00	Conceptos fuera del marco 276	No corresponde porque pese a su carácter mensual y permanente, no es base de cálculo para el reajuste de cálculo para el reajuste de bonificaciones que establece la Ley 25212, el DS 051-91-PCM o cualquier otro tipo de remuneración, bonificación o pensión (base legal, Artículo 4º inciso b) Ley N° 25671)
04	DS 081	70.00	Conceptos fuera del marco 276	No corresponde porque pese a su carácter mensual y permanente, no es base de cálculo para el reajuste de cálculo para el reajuste de bonificaciones que establece la Ley 25212, el DS 051-91-PCM o cualquier otro tipo de remuneración, bonificación o pensión.
05	TPH	0.00	Transitoria por Homologación	Si corresponde, la bonificación por costo de vida constituye la transitoria para homologación (art. 7º del DS N° 057-86-PCM) y forma parte de la Remuneración Total Permanente (Art. 8º del DS 051-91-PCM).
06	familiar	0.00	Bonificación	Si corresponde y forma parte de la Remuneración Total Permanente (Art. 3º del DS N° 057-96-PCM y Art. 8º del DS 051-91-PCM).
07	DU 080	122.00	Conceptos fuera del marco 276	No corresponde porque pese a su carácter mensual y permanente, no es base de cálculo para el reajuste de cálculo para el reajuste de bonificaciones que establece la Ley 25212, el DS 051-91-PCM o cualquier otro tipo de remuneración, bonificación o pensión.



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002190



08	Refmov	5.00	Bonificación	<i>Si corresponde</i> porque es una bonificación por movilidad y refrigerio que se encuentra dentro de la Remuneración Total Permanente y que está sujeta a los dispuesto por Ley 25048 que señala que dicha bonificación es asegurable y pensionable (base legal Art. 8º del DS N° 264-90-EF).
09	DU 090	80.61	Conceptos fuera del marco 276	<i>No corresponde</i> porque pese a su carácter mensual y permanente, no es base de cálculo para el reajuste de cálculo para el reajuste de bonificaciones que establece la ley 25212, el DS 051-91-PCM o cualquier otro tipo de remuneración, bonificación o pensión.
10	DS 019	102.00	Conceptos fuera del marco 276	<i>No corresponde</i> porque pese a su carácter mensual y permanente, no es base de cálculo para el reajuste de cálculo para el reajuste de bonificaciones que establece la ley 25212, el DS 051-91-PCM o cualquier otro tipo de remuneración, bonificación o pensión (base legal Inc. b) Art. 4º DS 19-94-PCM).
11	DS 021	14.30	Bonificación	<i>No corresponde</i> porque no es base de cálculo para el reajuste de las bonificaciones que establece el DS 051-91-PCM y no esta afecta a cargas sociales.
12	Costvid	24.50	No remunerativo	<i>No corresponde</i> porque no es base de cálculo para el reajuste de las bonificaciones que establece el DS 051-91-PCM y no esta afecta a cargas sociales.
13	Dirxencar	0.00	Bonificación	<i>Si corresponde</i> y forma parte de la Remuneración Total Permanente (Art. 3º del DS. N° 057-96-PCM y Art. 8º del DS 051-91-PCM)
14	Bonesp	16.90	Conceptos fuera del marco 276	<i>Si corresponde</i> porque es un pago de periodicidad mensual, permanente y de libre disponibilidad y conforma la Remuneración Total como otros Conceptos Otorgados por Ley Expresa (base legal Art. 48º de la Ley 24029).
15	bondirct	0.00	Concepto fuera del marco 276	<i>No corresponde</i> porque para el cálculo de esta asignación se aplica como base la remuneración íntegra mensual (RIM), esta bonificación no es parte del calculo porque no forma parte de la RIM.
16	reunificada	26.79	Bonificación	<i>Si corresponde</i> porque conforma la Remuneración Total Permanente y se encuentra recogido en el DS N° 051-91-PCM (base legal DS N° 057-86-PCM)
17	IGV	17.25	Bonificación	<i>Si corresponde</i> porque es base de cálculo para beneficios aun cuando no forma parte de la remuneración transitoria para homologación ni genera derechos en razón de su carácter transitorio y excepcional y es una bonificación excepcional solo para educación. Conform a la remuneración total en otros Conceptos Otorgados por Ley Expresa.
18	DifPensi	0.00	No remunerativo	<i>No corresponde</i> porque no tiene carácter ni naturaleza remunerativa ni pensionable, así como tampoco está afecta a cargas sociales. Asimismo, no constituye base de cálculo para las bonificaciones que establece el DS 051-91-PCM.
19	Difnopen	45.00	Conceptos fuera del Marco 276 (rural)	<i>Si corresponde</i> porque es un pago de periodicidad mensual, permanente y de libre disponibilidad.
20	DL 26504	0.00	Bonificación	<i>Si corresponde</i> porque es un incremento remunerativo de los trabajadores asegurados obligatorios del Sistema Nacional de pensiones (DL 19990 conforma la remuneración total en Otros conceptos otorgados por Ley Expresa.
21	DL 25897	0.00	Bonificación	<i>Si corresponde</i> porque es un incremento remunerativo por afiliación a la AFP, conforma la remuneración total en Otros Conceptos Otorgados por Ley Expresa (Incremento AFP)
22	DU 073	93.50	Conceptos fuera del marco 276	<i>No corresponde</i> porque pese a su carácter mensual y permanente, no es remunerativa, pues no es base de cálculo para el reajuste de cálculo para el reajuste de bonificaciones que establece la ley 25212, el DS 051-91-PCM o cualquier otro tipo de remuneración, bonificación o pensión. No obstante, esta afecta a descuentos por cargas sociales (base legal Inc. b) y c) Art. 4º DU 073-97.
23	DU 011	108.46	Conceptos fuera del marco 276	<i>No corresponde</i> porque pese a su carácter mensual y permanente, no es remunerativa, pues no es base de cálculo para el reajuste de cálculo para el reajuste de bonificaciones que establece la ley 25212, el DS 051-91-PCM o cualquier otro tipo de remuneración, bonificación o pensión. No obstante, esta afecta a descuentos por cargas sociales (base legal Inc. b) y c) Art. 4º DU 011-99.
24	DS 065	320.75	No remunerativo	<i>No corresponde</i> porque es una asignación especial por labor pedagógica efectiva para el personal docente otorgada en los meses de mayo y junio del año 2003 y no tiene carácter ni naturaleza remunerativa ni pensionable y no se encuentra afecta a cargas sociales (Art. 3º del DS N° 065-2003-EF).

Que, con fecha 25 de noviembre de 2012 se publicó la Ley N° 29944 Ley de Reforma Magisterial, indicando en su artículo 1º. "La presente Ley tiene por objeto normar las relaciones entre el Estado y los Profesores que prestan servicios en las instituciones y programas educativos públicos de educación básica y técnico productivo y en las instancias de gestión educativa descentralizada. Regula sus deberes y derechos..." del mismo modo en su Décima Sexta, Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales deroga las leyes 24029, 25212, 26269, 28718, 29062 y 29762 y deja sin efecto todas las disposiciones que se le opongan; la misma que



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002190

con Decreto Supremo N° 004-2013-ED, aprueban el Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de la Reforma Magisterial, del mismo modo en su Única, Disposición Complementaria deroga los Decretos Supremos N°s. 19-90-ED, 003-2008-ED, sus modificatorias y las demás normas que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo; normas precedentes que han servido de sustento a las demandas interpuestas por los profesores del cual el órgano jurisdiccional ha declarado Fundada;

Que, de acuerdo al informe escalafonario N° 00527-2024 emitido por la UGEL Tocache de fecha 18 de junio del 2024, de **MARY LUZ JUSTO LAGUNA** docente que está en actividad en la Jurisdicción de la UGEL Tocache; la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres- Sede Juanjuí dispone en su resolución judicial N° 09 de fecha 12 de diciembre de 2019, los periodos que le corresponde percibir la bonificación especial por preparación de clase y evaluación equivalente al 30%, como profesor desde el 15.04.2002 al 31.12.2002; 15.03.2005 al 31.12.2005; 18.04.2006 al 31.12.2006; 12.03.2007 al 31.12.2007 (como docente contratado); que se calculara sobre la base de su remuneración total (integral), obrante en el expediente judicial N° **00249-2017-0-2209-JM-CI-01**, por lo que se desprende que tiene periodos efectivos laborados como profesor de aula, no registra días no laborados, y el periodo solicitado coincide de acuerdo a la Resolución judicial mencionada;

Que, mediante Memorando N° 04312024-GRSM DRE-UGEL-T/ADM de fecha 03 de abril del 2024, la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, elabora la Liquidación Judicial de Preparación de Clases y Evaluación de **MARY LUZ JUSTO LAGUNA** dando cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial debiéndose calcular sobre la base de su remuneración total integral en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° Inciso b) e Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGS, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución, reconociendo la suma de **MIL QUINIENTOS TRES CON 56/100 SOLES (S/ 1,503.56)**. Cómo se detalla a continuación:



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Resolución Directoral N° 002190

REMUNERACION TOTAL (DS 051-91-PCM Art. 8º lit b)	Uc.S/G & meses desc.	Cant. Meses	NIVEL	HORAS	CARGO // TIPO IE // CONDICION // PERIODO	Remuneracion Total DS 051-91-PCM	30% Preparacion Clases DS 051-91-PCM (A)	Bonificacion Preparacion Clases RTP Pagado (B)	TOTAL DEVENGADO - PREPARACION CLASES (A+B)
TOTAL									1503.56
RTP- DS 261-91 (IGV)-DS 19-90(Bon.Esp.Prep.Clases) NOV.91 - FEB 93 (16 MESES)	16					S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
RTP- DS 261-91 (IGV)-DS 19-90(Bon.Esp)-DS 011-93 (Zona Rural) MAR 93 - JUN 93 (4 MESES)	4					S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
RTP- DS 261-91 (IGV)-DS 19-90(Bon.Esp)-DS 011-93 (Zona Rural)-DS 077-93(Bon.Dir-Subd) JUL 93 - JUL 95 (25 MESES)	25					S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
RTP- DS 261-91 (IGV)-DS 19-90(Bon.Esp)-DS 011-93 (Zona Rural)-DS 077-93(Bon.Dir-Subd) JUL 93 - JUL 95 (25 MESES)	25					S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
RTP- DS 261-91 (IGV)-DS 19-90(Bon.Esp)-DS 011-93 (Zona Rural)-DS 077-93(Bon.Dir-Subd) JUL 93 - JUL 95 (25 MESES)	73					S/0.00	S/0.00	S/0.00	S/0.00
RTP (DU 105.2001)- DS 261-91 (IGV)-DS 19-90(Bon.Esp)-DS 011-93 (Zona Rural)-DS 077-93(Bon.Dir-Subd)-LEY 26504 a DL 25897(Inc. 19990 a AFP) AGOS 95 - AGOS 2001 (73 MESES)	135	9	I	24	PROFESOR DE AULA/RURAL/CONTRATADO //ABR 02 - DIC 02	S/1,835.56	S/550.67	S/152.10	S/.398.57
RTP (DU 105.2001)- DS 261-91 (IGV)-DS 19-90(Bon.Esp)-DS 011-93 (Zona Rural)-DS 077-93(Bon.Dir-Subd)-LEY 26504 a DL 25897(Inc. 19990 a AFP) SET. 2001 - 25 Nov-12 (135 MESES)	135	10	I	24	PROFESOR DE AULA/RURAL/CONTRATADO //MAR 05 - DIC 05	S/1,589.51	S/476.85	S/169.00	S/.307.85
RTP (DU 105.2001)- DS 261-91 (IGV)-DS 19-90(Bon.Esp)-DS 011-93 (Zona Rural)-DS 077-93(Bon.Dir-Subd)-LEY 26504 a DL 25897(Inc. 19990 a AFP) SET. 2001 - 25 Nov-12 (135 MESES)	135	8	I	24	PROFESOR DE AULA/RURAL/CONTRATADO //MAY 06 - DIC 06	S/1,631.61	S/489.48	S/135.20	S/.354.28
RTP (DU 105.2001)- DS 261-91 (IGV)-DS 19-90(Bon.Esp)-DS 011-93 (Zona Rural)-DS 077-93(Bon.Dir-Subd)-LEY 26504 a DL 25897(Inc. 19990 a AFP) SET. 2001 - 25 Nov-12 (135 MESES)	135	10	I	24	PROFESOR DE AULA/RURAL/CONTRATADO //MAR 07 - DIC 07	S/2,039.51	S/611.85	S/169.00	S/.442.85
RTP (DU 105.2001)- DS 261-91 (IGV)-DS 19-90(Bon.Esp)-DS 011-93 (Zona Rural)-DS 077-93(Bon.Dir-Subd)-LEY 26504 a DL 25897(Inc. 19990 a AFP) SET. 2001 - 25 Nov-12 (135 MESES)	135								
RTP (DU 105.2001)- DS 261-91 (IGV)-DS 19-90(Bon.Esp)-DS 011-93 (Zona Rural)-DS 077-93(Bon.Dir-Subd)-LEY 26504 a DL 25897(Inc. 19990 a AFP) SET. 2001 - 25 Nov-12 (135 MESES)	135								
RTP (DU 105.2001)- DS 261-91 (IGV)-DS 19-90(Bon.Esp)-DS 011-93 (Zona Rural)-DS 077-93(Bon.Dir-Subd)-LEY 26504 a DL 25897(Inc. 19990 a AFP) SET. 2001 - 25 Nov-12 (135 MESES)	135								

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3360-2023-GRSM/DRESM de fecha 13 de noviembre de 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO

CRÉDITO DEVENGADO, a favor de **MARY LUZ JUSTO LAGUNA**, docente que está en actividad en la Jurisdicción de la UGEL Tocache, por concepto de preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración Total (Integra) por los siguientes periodos comprendidos, como profesor **desde el 15.04.2002 al 31.12.2002; 15.03.2005 al 31.12.2005; 18.04.2006 al 31.12.2006; 12.03.2007 al 31.12.2007 (como docente contratado)**, la que se calculó a base de la remuneración total (integra), con deducción a los importes que hayan sido abonados por dicho concepto en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8º Inciso b) y del Informe Legal N° 524-2012-



UGEL-Tocache



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° 002190

SERVIR/GPGS, reconociendo la suma de **MIL QUINIENTOS TRES CON 56/100 SOLES (S/ 1,503.56)**, en cumplimiento al mandato judicial contenida en la Resolución N° 06 (sentencia) de fecha 09 de julio del 2019, confirmada mediante Resolución N° 09 (sentencia de vista) de fecha 12 de diciembre del 2019, y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 11 de fecha 06 de agosto de 2021 suscrito por el Juzgado Mixto – Sede Tocache; obrante en el Expediente Judicial N° **00249-2017-0-2209-JM-CI-01**, de conformidad con los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaria General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. Roni Coral Vargas
DIRECTOR (e) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

RCV/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-GRRHH